

병역의무자 국외여행 업무처리 규정 일부개정

1. 개정이유

불명확한 규정·서식을 정비하고 사회복지요원 등 허가대상자 관련 법령 개정사항을 반영함으로써 정확한 업무처리 기반 및 민원편의를 제고하는 한편, 단기국외여행 허가 제도의 목적에 맞게 허가기준을 개선하는 등 현행 제도 운영상의 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 단기국외여행 정의 마련 및 대상별 허가기간 조정(별표1)

* 제1호가목(6개월→1개월, 기간연장 2회 제한), 제1호나목((5개월→1개월)

나. 사회복지요원 공무상 국외출장 목적 허가 신설(별표1)

다. 전문연구요원 의무복무 미산입기간 중 국외출장 허가 기준 마련
(제6조 등)

라. 영주권 등 취득사유 병역면제자 관리 종료에 따른 조문 정비(제8조 등)

마. 영주권자 등 입영희망원 제도 개선(제3조 등)

바. 서식 및 구비서류 정비 등 기타(제7조 등)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

병역의무자 국외여행 업무처리 규정 일부개정

병역의무자 국외여행 업무처리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제7호 중 "국외이주 사유로 병역면제 또는 연기를 받은 사람(24세 이하인 사람의 경우 제24조에 따른 영주권자 등 입영희망신청 대상인 사람)"을 "외국의 영주권을 취득한 사람 등 제24조제2항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람"으로 한다.

제6조제3항 각 호 외의 부분 단서를 삭제한다.

제7조제6항 중 "제3항"을 "제5항"으로 한다.

제8조제8항 중 "병역연기 및 면제자"를 "병역연기자"로 한다.

제16조제1항 중 "30일"을 "15일"로, "지나도"를 "지나도 천재지변·질병·부상·비행기 결항 등"으로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 허가기간 만료일을 지나 귀국한 횟수가 2회를 초과하는 사람은 허가기간 만료일부터 15일이 지나지 않아도 고발할 수 있다.

제24조제1항 중 "국외이주자"를 "영주권 등 체류자격을 취득한 사람 또는 국외에 거주하는 사람"으로, "입영을"을 "현역병 입영 또는 사회복무요원 소집을"로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 영 제145조제4항에 따라 국외여행허가 등이 제한되는 사람은

제외한다

제24조제2항 각 호 외의 부분 중 "국외에 거주하는 사람으로서 다음"을 "다음"으로, "제출"을 "지방병무청장에게 제출"로 하고, 같은 항 제1호 중 "3년 이상 국외에 거주하고 있는 사람으로서 외국"을 "외국"으로 하며, 같은 항 제2호 중 "3년 이상 국외에 거주하고 있는 사람으로서 영주권"을 "영주권"으로, "장기체류자격 포함한다)"를 "장기체류자격을 포함한다)"로 하고, 같은 항 제3호 중 "37세까지 국외여행(기간연장)허가"를 "국외여행(기간연장)허가"로 하며, 같은 항 제4호 각 목 외의 부분 중 "국외"를 "3년 이상 국외"로 하고, 같은 호 다목 중 "거주한 기간이 5년 이상인"을 "거주하고 있는"으로 하며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 "대하여 병역면제 또는"을 "대하여"로 하고, 같은 조 제6항을 삭제하며, 같은 조 제7항 중 "현역병입영 또는 사회복무요원, 예술·체육요원 및 대체복무요원의"을 "현역병 입영 또는 사회복무요원"으로, "다른 병역면제 또는"을 "다른"으로 한다.

제24조의2를 다음과 같이 신설한다.

제24조의2(영주권자 등 병역이행자에 대한 예우 및 우대) ① 병무청장 또는 지방병무청장은 제24조에 따라 현역병 입영 또는 사회복무요원으로 소집하여 병역을 이행한 사람에 대한 예우 및 우대를 위하여 필요한 사항에 대해 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 또는 민간업체의 장에게 지원 또는 협조를 요청할 수 있다.

② 병무청장은 제24조에 따라 자진하여 병역을 이행한 사람에게는

다음 각 호의 구분에 따라 병역이행 명예증서를 발급하고 별지 제 17호서식의 병역이행 명예증서 발급대장에 등재하여야 한다.

1. 현역병으로 입영하여 병역을 이행한 사람: 별지 제15호서식의 병역이행 명예증서

2. 사회복무요원으로 소집하여 병역을 이행한 사람: 별지 제16호서식의 병역이행 명예증서

제26조제3항 중 "외교부장관"을 "재외동포청장"으로 한다.

제30조제1항 각 호 외의 부분 중 "병역면제(연기)"를 "병역연기"로 한다.

제36조 중 "2022년 1월 1일"을 "2025년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

별표 1, 별표 3, 별표 4 및 별표 5를 각각 별지와 같이 한다.

별지 제1호서식, 별지 제3호서식, 별지 제7호서식 및 별지 제9호서식을 각각 별지와 같이 한다.

별지 제10호서식을 삭제한다.

별지 제15호서식, 별지 제16호서식 및 별지 제17호서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제16조제1항 및 별표 1의 제1

호가목의 개정규정은 발령 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

[별표 1] 국외이주 목적 외의 국외여행허가 또는 기간연장허가

국외여행 목 적	허 가 대 상	허 가 기 간	구 비 서 류
1. 단기 국외 여행	가. 병역준비역, 사회복무요원소집대상, 대체복무요원소집대상. 다만, 병역준비역 중 의무·법무·군종·수의 사관후보생, 기본병과장교편입대상자 (이하 별표 1에서 “특수병과 사관후보생 등”이라 한다) 나목에 따라 허가한다.	27세를 초과하지 않는 범위에서 다음과 같이 허가할 수 있다. 다만, 영 제124조제1항제4호에 따라 28세까지 연기가 가능한 사람은 그 기간까지, 사회복무요원 소집업무규정 제17조제1항제5호에 해당하는 사람은 30세까지로 한다. 1) 1회에 1개월 이내. 이 경우 동일사유 기간연장허가는 2회를 초과할 수 없음 2) 통틀어 2년 이내 3) 입영일이 결정된 경우에는 입영일 5일 전까지. 이 경우 기간연장 허가를 할 수 없으며, 허가기간 만료일 이내에 귀국하지 아니한 경우에도 단기 국외여행으로 다시 허가할 수 없음	가) 허가의무 위반 시 제제사항 확인서 [별지 제12호서식]
	나. 사회복무요원, 예술·체육요원, 대체복무요원, 전문연구요원 (법 제37조제2항에 따라 선발된 전문연구요원 편입대상자를 포함한다) 산업기능요원, 공중보건의사, 병역판정검사전담의사, 공익법무관, 공중방역수의사, 특수병과사관후보생 등	1회에 1개월 범위(영 제78조의4 또는 영 제88조제1항제2호의 어느 하나에 해당하는 연구요원은 그 유예기간 또는 수학기간을 통틀어 1개월 이내)에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 기간까지. 이 경우 동일 사유로 기간연장허가는 할 수 없음 1) 복무, 수학 또는 수련 중인 사람은 소속기관의 장 또는 업체의 장의 추천기간 범위 내 2) 수련기관 등에서 수련과정 등을 이수하였거나 퇴직 등으로 입영 대기 중에 있는 사람 또는 입영부대에서 귀가, 퇴교 또는 퇴영한 사람은 입영에 지장이 없는 범위 내. 다만, 입영일이 결정된 경우에는 입영일 5일 전까지	가) 소속기관의 장 또는 업체의 장의 추천서 [별지 제7호서식] * 추천기간은 개별 복무 관리에 관한 규정에서 정하고 있는 기간을 따르되, 그렇지 아니한 경우에는 휴가기간을 초과할 수 없음 * 수학을 마쳤거나 수련기관 에서 퇴직 등으로 입영대기 중에 있는 사람 또는 입 영부대에서 귀가, 퇴교 또는 퇴영한 사람과 해당 병적에 편입된 후 복무기 관·업체 배치 전에 있는

※ ‘단기국외여행’이란 관광, 친지방문 등 1개월 이내 일시적 체재를 목적으로
출국하는 경우를 말한다.

국외여행 목 적	허 가 대 상	허 가 기 간	구 비 서 류
		3) 해당 병적에 편입된 후 복무기관·업체 배치 전에 있는 사람 또는 전직 대기기간 중에 있는 사람은 배치 또는 전직에 지장이 없는 범위 내	사람 또는 전직 대기기간 중에 있는 사람, 법 제37조 제2항에 따라 선발된 전문연 구요원 편입대상자는 추천서 제출 생략 나) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식] 다) 비행기표, 일정표 등 여행목적에 증빙할 수 있는 서류 * 허가기간이 16일 이상인 2) 또는 3)에 해당하는 사람
2. 유학	가. 병역준비역, 사회복무요원소집대상, 대체복무요원소집대상	1) 영 제124조에 따른 고등학교를 제외한 학교별 제한연령(이하 별표 1 에서 “학교별 제한연령”이라 한다) 범위에서 입학예정일 6개월 전부터 졸업예정일을 지나 6개월까지 2) 이미 외국의 학교에 재학 중인 경우, 학교별 제한연령에 1년을 더한 기간의 범위에서 졸업예정일을 지나 6개월까지. 다만, 30세가 되는 해의 6월 이전에 박사학위를 취득할 수 있는 경우에는 30세가 되는 해의 6월 30일까지	가) 입학허가서 또는 재학증명서 나) 재외공관장의 재학(입학)사실 확인서 [별지 제5호서식] (재외공관장에게 제출하는 경우만 해당) * 유학자 중 제3국으로 상급학교 진학자는 현재의 체류지 재외 공관에서도 서류 접수 가능 다) 국외학력에 관한 사실확인서 · 증명서 발급 동의서 [별지 제6호서식] 라) 재학(입학)사실 진술서 [별지 제13호서식] (지방병무청장에게 제출하는 경우만 해당) 마) 소속기관의 장의 추천서 [별지 제7호서식] (특수병과사관후보생 등만 해당)

국외여행 목 적	허 가 대 상	허 가 기 간	구 비 서 류
			* 퇴교·퇴직 등의 경우 추천서 제출 생략 바) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]
		3) 입학예정자가 학기 등 차이로 상급학교 입학허가서를 받지 못한 사람은 진학할 상급학교의 학교별 제한연령 내에서 1년 범위 내	가) 졸업(졸업 예정)증명서 나) 재학(입학)사실 진술서 [별지 제13호서식] (지방병무청장에게 제출하는 경우만 해당) 다) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]
	나. 예술·체육요원	입학예정일 6개월 전부터 졸업예정일을 지나 3개월까지 다만, 군사교육소집을 마치지 않은 사람은 29세를 초과할 수 없음	가목의 구비서류와 같음
3. 연수, 훈련	병역준비역, 사회복무요원소집대상, 대체복무요원소집대상 다만, 다음의 경우에는 제외한다. 1) 유학 사유로 2년 이상 허가를 받았던 사람이 유학한 동일 국가로 어학연수 하려는 경우 2) 고용관계가 있는 취업 형태의 훈련(OPT, 의사수련과정 등)에 참여하는 경우. 다만, 연수·훈련이 ‘국외취업’에 해당되는 경우는 제6호에 따라 허가	1) 통틀어 2년 범위에서 27세까지. 다만, 영 제124조제1항제4호에 따라 28세까지 연기가 가능한 사람은 그 기간까지 2) 1)에도 불구하고 기간연장의 경우, 당초 허가기간을 포함하여 통틀어 2년을 초과하지 않는 범위에서 27세까지. 다만, 영 제124조제1항제4호에 따라 28세까지 연기가 가능한 사람은 그 기간까지	가) 연수 등 주관기관의 연수·훈련계획서 또는 입학허가서(재학증명서) 나) 재학(입학)사실 진술서 [별지 제13호서식] (지방병무청장에게 제출하는 경우만 해당) 다) 소속기관의 장의 추천서 [별지 제7호서식] (특수병과사관후보생 등만 해당) * 퇴교·퇴직 등의 경우 추천서 제출 생략 라) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]
4. 농업·해양 및 수산계 학교 재학생의 실습	농업, 해양 및 수산계 학교 재학자 중 승선 및 해외실습자	실습기간까지	가) 학교의 장의 추천서 [별지 제7호서식] 나) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]

국외여행 목적	허 가 대 상	허 가 기 간	구 비 서 류
5. 선원이나 승무원 선박 및 항공기 탑승	가. 사회복무요원소집대상, 대체복무요원소집대상	3년 범위에서 27세까지	가) 승선·탑승근로계약서 나) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]
	나. 산업기능요원	산업기능요원 편입일로부터 의무복무기간 만료 후 6개월 범위 내	없음
	다. 승선근무예비역	승선근무예비역 편입일로부터 5년 범위 내	없음
6. 국외취업	가. 사회복무요원 소집대상, 대체복무요원소집대상	3년 범위에서 27세까지	가) 재외공관의 장의 확인을 받은 취업증명서 나) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]
	나. 건설분야 기간산업체에 종사하는 산업기능요원	3년 범위에서 추천기간까지	가) 업체의 장의 추천서 [별지 제7호서식] 나) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]
7. 국외출장, 공동연구, 기술연수, 기술지도	가. 전문연구요원(법 37조 제2항에 따라 선발된 전문연구요원 편입대상 자를 포함한다), 산업기능요원	의무복무기간 중 통틀어 1 년 범위(영 제78조의4 또는 영 제88조제1항제2호의 어 느 하나에 해당하는 연구 요원은 그 유예기간 또는 수학기간을 통틀어 5개월 이내)에서 병역지정업체의 장의 추천기간까지 다만, 법 제37조제2항에 따른 전문연구요원 편입대상자는 편입에 지장이 없는 범위에서 소속기관장의 추천기간까지	가) 소속기관의 장 또는 업체의 장의 추천서 [별지 제7호서식] 나) 출장명령서, 공문, 계획서, 계약서 등 출장목적을 증빙할 수 있는 서류 * 영 제87조 제4항에 따른 공동연구, 기술연수, 기술지도 목적은 「전문연구요원 및 산업기능요원의 관리규정」 별표 2에 의한 증빙서류 다) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]
	나. 사회복무요원	소속기관의 장의 추천기간까지	가) 소속기관의 장의 추천서 [별지 제7호서식] 나) 출장명령서, 공문, 출장계획서 등 출장목적을 증빙할 수 있는 서류 다) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]

국외여행 목적	허 가 대 상	허 가 기 간	구 비 서 류
8. 예술 및 체육 활동	예술·체육요원	중앙행정기관장의 추천기간까지	가) 중앙행정기관장의 추천서 나) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]
9. 범죄인에 대한 조치	범죄인 인도대상자	37세를 초과하지 않는 범위 내	가) 법무부장관의 범죄인 인도결정 공문
	국외 수용시설 수감자	37세를 초과하지 않는 범위 내에서 출소일까지	가) 재외공관장을 통해 확인된 수감사실 확인 서류
10. 기 타	질병의 치료나 가족의 경조사 등 부득이한 사유가 있는 사람으로서 지방병무청장이 병역의무부과에 지장이 없다고 인정하는 사람. 이 경우 부득이한 사유가 있는지 여부는 별표 2에 따라 심사한다.	3개월 범위	가) 사실을 증명할 수 있는 서류 나) 본인의 사유서 다) 허가의무 위반 시 제재사항 확인서 [별지 제12호서식]

[별표 3] 국외이주 목적의 국외여행허가 또는 기간연장허가

허가대상		허가기간	구비서류
1. 병역준비역, 사회복무요원 소집대상, 대체복무요원 소집대상	가. 외국의 조건부 또는 임시영주권을 취득하여 그 국가에서 거주하는 사람	조건부 또는 임시영주권 유효기간 초과 6개월 범위 내	가) 가족거주사실 확인서 [규칙 별지 제133호 서식] * 자목에 해당하는 사람이 국내에서 허가 신청한 경우 생략 가능
	나. 일본의 “일본인의 배우자 등” “영주자의 배우자 등” 또는 “정주자”의 체류자격을 취득하여 그 국가에서 거주하는 사람	체류자격 유효기간 초과 6개월 범위 내	나) 체류자격(허가서) 사본 * 바목의 경우 생략 가능
	다. 외국의 영주권(일본국의 영주·특별영주 체류자격, 영주권제도가 없는 국가에서 무기한 체류자격 또는 5년 이상 장기체류자격을 포함하되, 조건부영주권이나 임시영주권은 제외한다. 이하 별표 3에서 “영주권등”이라 한다)을 취득하여 그 국가에서 계속 거주하는 기간이 3년 미만인 사람. 다만, 실제 거주하지 않는 국가에서 영주권을 취득한 사람은 제외한다.	3년 범위에서 한 번만	다) 개인정보 제공 동의서 [별지 제11호 서식] * 바목의 경우만 해당
	라. 영주권 등을 취득하여 그 국가에서 계속하여 3년 이상 거주하는 사람	37세까지	라) 기타 국외거주 사실을 증명할 수 있는 서류 * 지방병무청장이 사실 확인을 위해 필요하다고 인정하는 경우
	마. 부모와 같이 계속하여 3년 이상 국외에서 거주하는 사람으로서 부 또는 모가 영주권 등을 취득한 경우		
	바. 부모와 같이 계속하여 5년 이상 국외에서 거주하는 사람. 다만, 부 또는 모가 국외파견 공무원 및 주재원인 경우 허가대상에서 제외한다.		
	사. 외국의 시민권(외국국적)을 가진 부모와 같이 계속하여 3년 이상 국외에서 거주하는 사람		
아. 복수 국적자	1) 외국의 영주권이나 시민권(외국국적)을 가진 부 또는 모와 같이 계속하여 3년 이상 국외에서 거주하는 사람		
	2) 부모와 같이 24세 이전부터 5년 이상 국외에서 계속하여 거주하는 사람		
	3) 국외에서 10년 이상 계속하여 거주하는 사람		

허 가 대 상		허가기간	구 비 서 류
	자. 해외이주신고를 한 사람	3년 범위에서 한 번만	마) 해외이주신고 확인서 * 자~차목의 경우만 해당 * 해외이주신고 확인서는 「전자정 부법」 제36조에 따른 행정정보 공동이용시스템으 로 담당공무원이 확인하는 것에 동의하는 경우 제출 생략
	차. 해외이주신고를 하고 출국 대기기간을 포함하여 이주 국가에서 계속하여 3년 이상 거주하는 사람	37세까지	
2. 군전공의요원, 공중보건 의사, 병역판정검사 전담 의사, 공익법무관, 공중방역수의사, 현역복무를 마치지 아니한 예비역의 장교 및 부사관을 제외한 전 자원	영 제131조제2호에 따른 가족 모두가 해외이주신고를 한 경우	37세까지	가) 해외이주신고 확인서 * 해외이주신고 확인서는 「전자정 부법」 제36조에 따른 행정정보 공동이용시스템으 로 담당공무원이 확인하는 것에 동의하는 경우 제출 생략

※ 제1호 마목부터 아목2)까지의 경우에는 병역의무자가 부·모의 거주국이 아닌

제3국에서 거주하는 경우에도 부·모와 같이 거주하는 것으로 봄

국외이주사유 병역연기자 의무부과 안내

국외출생, 외국 영주권 취득 등 국외이주 사유로 병역의무를 연기 받은 사람이라 하더라도 아래 사유 중 어느 하나에 해당되면 병역연기가 취소되고 병역의무가 부과되며, 특히 “나” 또는 “다”에 해당할 경우 향후 국외여행이 제한(뒤쪽 참조)됨을 안내합니다.(부 또는 모와 거주하는 것을 요건으로 국외여행허가 또는 국외여행기간 연장허가를 받은 경우에는 부·모가 아래 “가”또는 “나”에 해당하는 경우에도 병역의무가 부과됨)

가. 「해외이주법」에 따라 영주귀국신고를 한 경우

나. 1년의 기간 내에 통틀어 6개월 이상 국내에서 체재하고 있는 경우 ☞ 계산례 : 뒤쪽 참조

※ 다음 사유에 해당하는 경우에는 국내 체재기간에 합산하지 아니하므로, 해당 증빙 서류를 관할 지방병무청이나 인천공항병무민원센터에 제출하시기 바랍니다.

1) 다음의 사유로 국내에서 60일 이내의 기간동안 체재하는 경우

가) 본인의 혼인, 배우자의 출산, 본인이나 배우자의 형제자매·직계존속·직계비속의 장례나 회갑 또는 혼인에의 참석 : 가족관계기록사항에 관한 증명서 또는 주민등록등본 등 해당사실을 증명할 수 있는 서류

나) 대한체육회 산하 경기단체에서 주관하는 운동경기에 선수 또는 임원으로의 참가 : 대한체육회 산하 경기단체장의 사실확인서

2) 부·모나 배우자가 국내에서 체재하지 아니한 상태에서 다음의 교육과정에 수학하는 사유로 국내에서 체재하는 경우

가) 학교별 제한연령[병역법 시행령 제124조제1항(예 : 4년제 학사과정은 24세, 2년제 석사과정은 26세)]에 1년을 더한 기간까지의 범위에서 국내 정규학교(고등학교는 제외)에 재학하는 사람 : 재학증명서

나) 재외국민을 위해 국가나 공공단체에서 운영·지원하는 교육과정에 선발되어 해당 교육과정에 재학하는 사람 : 재학증명서

* 다만, 위 해당 교육과정의 선발에 필요한 자격요건을 상실한 경우나 학위과정에 재학하는 사람으로서 위 가)의 상한연령을 3년이상 초과한 경우 또는 학위과정이 아닌 별도의 교육과정에 재학 중인 사람으로 그 재학기간이 통틀어 2년을 초과한 경우는 제외

다) 모국의 언어나 문화 등을 배우기 위해 국내 정규교육기관의 부설 어학당 등에서 통틀어 1년 범위 내에 재학하는 사람 : 재학증명서

다. 병무청장이 정하는 국내취업 등 아래의 영리활동을 하는 경우

1) 1년의 기간 내에 통틀어 60일 이상 다음 어느 하나의 영리활동에 해당하는 경우

가) 취업 등으로 봉급·급료·보수·세비·임금 등 급여를 받는 경우

나) 농업·공업·상업·어업 등 각종 사업을 운영하는 경우

2) 1년의 기간 내에 통틀어 60일 이상 체재하면서 다음 어느 하나의 영리활동에 해당하는 경우

가) 연예인·예술가·선수 등이 공연·방송·영화·광고 출연 및 경기 참가 등 활동으로 수입이 있는 경우

나) 그 밖에 인적 용역 제공의 대가로 1천 만원 이상의 수입이 있는 경우

병 무 청 장

병역의무자 국외여행허가 제한 안내

병역의무자 중 군복무를 마치지 않았거나, 병역을 면제받지 않은 사람으로서 아래에 해당하는 사람은 병역법 제70조제2항 및 병역법시행령 제145조제4항에 따라 국외여행허가를 받을 수 없음(출국을 할 수 없음)을 안내합니다.

1. 병역을 기피하거나 군복무를 이탈한 사실이 있는 사람
2. 국외여행허가를 받지 않고 출국하거나 허가기간 이내에 귀국하지 않은 사실이 있는 사람
3. 24세 이전에 출국하여 25세가 되는 해까지 국외에 체재하면서 허가를 받지 않은 사실이 있는 사람
4. 국외출생, 영주권 취득 등 국외이주 사유로 병역의무를 연기받은 사람으로서 국내에서 취업 등 영리활동을 하거나 병역의무자(부 또는 모와 거주하는 것을 요건으로 국외여행허가 또는 국외여행기간 연장허가를 받은 경우에는 부 또는 모 포함)가 1년의 기간 중 통틀어 6개월 이상 국내에 체재하는 사유로 국외여행허가 또는 병역연기가 취소된 사람. (이 경우 「해외이주법」에 따라 영주귀국신고를 하면 허가를 제한하지 않습니다)

국내체재기간 산정 방법 안내

1. 「1년의 기간 내」란 산정일을 기준으로 역산하여 1년이 되는 날까지의 기간을 말합니다.
예) '22. 6.30(산정일) → '21. 7. 1(1년이 되는 날)
2. 「통틀어 6개월 이상」이란 「1년의 기간 내」에 입국한 횟수에 관계없이 국내에 체제한 기간이 183일 이상을 말합니다. 입국일은 포함하고 출국일은 제외합니다.
예 1) '21. 7. 1. 입국하여 183일이 되는 날까지 계속 국내에 체재하는 경우
예 2) '21. 7. 1.~'22. 6.30. 기간 중 국내체재기간을 합산하여 183일이 되는 경우

※ 그 밖에 문의사항은 병무민원상담소(☎ 1588-9090)로 문의하시기 바랍니다.

병역의무부와 사전 안내

귀하

1. 병역의무자로서 영주권 취득, 국외출생 등 국외이주사유로 병역의무를 연기받은 사람이 그 처분일부터 1년 6개월이 지나도록 출국하지 않거나 병역의무자(부 또는 모와 거주하는 것을 요건으로 국외여행허가 또는 국외여행기간 연장허가를 받은 경우 부 또는 모 포함)가 귀국하여 1년의 기간 내에 통틀어 6개월 이상 국내에 체재하면 국외이주사유로 병역의무를 연기받은 사항이 취소되고 병역의무가 부과됩니다.
2. 귀하께서는 영주권 취득 등 국외이주사유로 병역의무를 연기받은 후 (아래 “가”부터 “다”까지 중 어느 하나) 것으로 확인되었습니다.
가. 그 처분일부터 1년 5개월이 지난 현재까지 출국하지 않은
나. 입국하여 1년의 기간 중 통산 5개월 이상 국내에 체재 중인
다. 귀하의 부·모가 입국하여 1년의 기간 중 통산 5개월 이상 국내에 체재 중인
3. 따라서 귀하(또는 귀하의 부·모)께서 20 . . .까지 계속 국내에 체재하실 경우 「병역법 시행령」 제147조의2에 따라 국외이주사유 병역연기가 취소되고 병역의무가 부과될 예정임을 알려드립니다.
4. 위 내용에 대하여 궁금한 사항이 있으시면 ○○지방병무청(병무지)청 (☎)으로 문의하시기 바랍니다.

년 월 일

○○지방병무청(병무지청)장

직인

국외이주자 명부

일련 번호	성 명 (외국성명)	생년월일 (외국 생년월일)	국내 주소	국외 주소	관할공관 연락처	전가족 이주 전역/소집해제자		국외이주 병역연기자			비고 (신상변동 사항 등)
			등록기준지	연락처		역종/군별	계급/군번	이주사유	병역처분 (내용/일자)	연기취소 (사유/일자)	

※ 작성요령 : "이주사유"에는 전가족이주, 이주사유 병역처분변경, 단독이주 등을 기록하며, "병역처분"에는 병역판정검사 연기, 현역병입영 연기 등을 기록합니다.

국외이주 사유 병역처분 및 연기자 관리 현황

○○년도(○ /분기)													
년 월 일 현재													
구 분		전분기말 인원	증가	감 소								금분기말 인원	
			신규 처분	계	의 무 부 과					37세 초과	그 밖의 사항		
					출국기간 경과 (1년6월)	출국 포기	체류기간 경과 (6개월)	영주 귀국	모국수학 규정위반	영리 활동			
합 계													
전가족 이주 · 부모 동거	소 계												
	병역판정검사대상												
	현역병입영대상												
	사회복무소집대상												
	대체복무소집대상												
	전역 · 소집 해제												
	현역병 상근예비역 · 사회복무요원 · 대체복무요원 · 예술·체육요원												
단독 이주	소 계												
	병역판정검사대상												
	현역병입영대상												
	사회복무소집대상												
	대체복무소집대상												
허가 간주자(영 제149조)													

297mm×210mm(백상지 80g/㎡)

국외여행 허가 추천서

* []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

여행자 인적사항	성명	생년월일	
	주소		
추천내용	여행국		
	여행목적	* 병역의무자 국외여행 업무처리 규정 [별표 1]의 '국외여행 목적'을 기재하시기 바랍니다. (여행목적이 2개 이상인 경우 모두 기재)	
	여행(추천)기간	* 실제 출국예정 일자부터 입국예정 일자까지 기재하시기 바랍니다. (주말 및 공휴일포함) 20 . . .부터 20 . . .까지	
	단기여행의 경우 기재 (보충역 또는 대체역 으로 복무 중인 사람 해당)	○ 전체 연가일수(), 사용한 일수() -1년차 연가일수(), 사용한 일수() -2년차 연가일수(), 사용한 일수() -3년차 연가일수(), 사용한 일수() ○ 금회 국외여행 시, 연가 사용 예정 일수()	[] 공가 [] 특별휴가 [] 병가 [] 경조(청원)휴가 [] 대체휴무 기간 : 20 . . .부터 20 . . .까지

추천서 발급 담당자로서, **상기 대상자의 여행목적, 추천기간, 사용 연가일수가 복무관리 등 관련 규정의 국외여행 허가 추천 기준에 부합함을 확인 후** 「병역법 시행규칙」 제108조 및 「병역의무자 국외여행 업무처리 규정」 제6조에 따라 위와 같이 국외여행허가를 추천합니다.

년 월 일

발급 담당자 성명

(연락전화 :) (서명 또는 인)

○○○○○의 장

직인

영주권자 등 입영희망(취소) 신청서

※ 뒤쪽 “유의사항”은 반드시 읽어보시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

의무자 인적사항	성명	(한글)	생년월일
		(여권영문)	
	거주국	영주권번호	학력
	국내 주소지(통지서 수령지)		자격·면허
	연락전화		전자우편주소
병역사항	[] 병역판정검사대상 [] 현역입영대상 [] 사회복무요원소집대상		
병역판정 검사 및 입영 희망시기	병역판정검사 희망시기 * 병역판정검사 대상자인 경우 기재하세요. 20 년 월 일		
	입영 희망시기 * 신청일로부터 6개월 이내만 가능합니다. 20 년 월 일		
외국군 복무사항	국가명		
	복무기간 년 월 일부터 년 월 일까지(계급 :)		
	복무형태 [] 육군 [] 해군 [] 공군 [] 그 밖의 형태() [복무중, 복무중단, 복무만료]		
입영취소 신청의 경우 그 사유			

위와 같이 신청서를 제출합니다.

 년 월 일

신청인 성명 (서명 또는 인)

(의무자와의 관계 :)

○○지방병무청(병무지청)장 귀하

신청대상별 제출서류			
신청대상		제출서류	비고
외국의 영주권(조건부 또는 임시영주권 포함)을 취득한 사람		외국의 영주권 사본	
영주권 제도가 없는 국가에서 무기한 체류자격 (5년 이상 장기체류자격 포함)을 취득한 사람		무기한 체류자격 또는 5년 이상 장기 체류자격 사본	
재외국민등록법에 따라 재외국민으로 등록된 부모와 같이 국외에서 거주하고 있는 사람	복수국적자	본인의 외국 시민권 사본, 부모의 재외국민등록부 등본, 가족관계증명서	국외에서 10년 이상 계속 거주하는 경우 부모 관련 서류 제외
	부 또는 모가 외국의 영주권이 나 시민권을 취득한 경우	부모의 재외국민등록부 등본, 가족관계증명서. 부 또는 모의 외국 영주권이나 시민권 사본	
	국외파견 공무원 및 주재원이 아닌 부모와 같이 국외 거주한 기간이 5년 이상인 경우	부모의 재외국민등록부 등본, 가족관계증명서, 개인정보 제공동의서 [별지 제11호서식]	

유의사항

1. 「영주권자 등 입영희망 신청제도」는 영주권 취득자가 자진 귀국하여 입영하는 경우 영주권 유지를 위해 거주국을 방문할 수 있도록 군복무기간 중 정기휴가를 이용하여 국외여행을 할 수 있는 제도입니다.

각 국 정부는 영주권자로서 일정기간 출국상태가 지속되는 사람에 대하여 영주권 효력을 상실시킬 수 있습니다.

따라서 의무자 본인이 거주국의 이민당국으로부터 사전 “재입국허가서(Re-entry Permit)”를 받는 등 영주권 유지를 위하여 필요한 조치를 하여야 합니다.

거주국의 영주권 유지여부는 그 나라 정부의 고유 권한이므로 우리 정부가 이를 보장하지 못함을 유념하여 주시기 바랍니다.

2. 「국적법」 제12조 및 제13조에 따라 복수국적자로서 병역의무를 마치거나 마친 것으로 보게 되는 경우에 해당하는 사람은 2년 이내에 대한민국에서 외국국적을 행사하지 않겠다는 뜻을 서약하고 대한민국 국적을 선택할 수 있습니다. 기한 내 국적 선택을 하지 않을 시 대한민국 국적이 상실될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

※ 대상 여부 및 절차 등은 외국인을 위한 전자정부(www.hikorea.go.kr) 참조

3. 입영희망원을 신청한 후 사정에 따라 입영할 수 없을 경우에는 입영일 전일까지 “영주권자 등 입영취소 신청서”를 병무청 홈페이지나 가까운 지방병무청 또는 인천공항 병무민원센터에 제출하시기 바랍니다.
4. 입영희망원을 취소한 사람이 신청서를 다시 제출하고자 할 경우에는 입영신청이 취소된 날부터 6개월이 지난 후 다시 신청할 수 있습니다.

※ 궁금하신 사항은 병무민원상담소(☎ 1588-9090)로 문의하시면 상세히 안내해 드리겠습니다.

제 ○ ○ ○ ○ - 호

병역이행 명예증서

성명 : (년 월 일생)

제급 : 군번 :

귀하는 외국의 영주권 등을 취득하였음에도 스스로 현역병으로
자원입대하여 명예롭게 병역의무를 이행하였기에 그 숭고한 뜻을
기리기 위하여 이 증서를 드립니다.

년 월 일

병무청장 ○ ○ ○

직인

No. ○○○○-

Certificate of Recognition for Voluntary Military Service

Name : (born Month Date, Year)

Rank :

Military ID No. :

The aforementioned individual voluntarily completed his active-duty service in the Republic of Korea Armed Forces.

As such, we hereby proudly present this Certificate of Recognition in honor of his noble patriotic spirit.

Month Date, Year

○○○, Commissioner of
The Military Manpower Administration

An official
seal

제 ○○○○- 호

병역이행 명예증서

성명 : (년 월 일생)

제급 : 군번 :

귀하는 외국의 영주권 등을 취득하였음에도 스스로 사회복무
요원으로 복무하여 명예롭게 병역의무를 이행하였기에 그 숭고한
뜻을 기리기 위하여 이 증서를 드립니다.

년 월 일

병무청장 ○ ○ ○

직인

No. ○○○○-

Certificate of Recognition for Voluntary Military Service

Name : (born Month Date, Year)

Rank :

Military ID No. :

The aforementioned individual voluntarily completed his service in the social service personnel system.

As such, we hereby proudly present this Certificate of Recognition in honor of his noble patriotic spirit.

Month Date, Year

○○○, Commissioner of
The Military Manpower Administration

An official
seal

신·구조문대비표

현행	개정
제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 6. (생략) 7. “영주권자 등 입영희망신청제도”란 <u>국외이주 사유로 병역면제 또는 연기를 받은 사람(24세 이하인 사람의 경우 제24조에 따른 영주권자 등 입영희망신청 대상인 사람)</u> 이 자진하여 병역을 이행하고자 할 경우 본인이 원하는 시기에 병역판정검사 또는 입영을 신청할 수 있는 제도를 말한다.	제3조(정의) ----- -----. 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. ----- -- <u>외국의 영주권을 취득한 사람 등 제24조제2항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제6조(목적별 허가의 기간 등) ①·② (생략) ③ 지방병무청장은 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람의 허가기간은 추천기관의 장이 추천한 기간까지로 한다. <u>다만, 전문연구요원 및 산업기능요원의 허가기간은 허가목적과 상관없이 의무복무기간 중 통틀어 1년을 넘지 않도록 한다.</u> 1. ~ 3. (생략)	제6조(목적별 허가의 기간 등) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- -----. <u><단서 삭제></u> 1. ~ 3. (현행과 같음)
제7조(허가의 신청 및 안내) ① ~	제7조(허가의 신청 및 안내) ① ~ ⑤

⑤ (생략)

⑥ 제3항에 따른 국외여행허가
처리 절차는 제12조에 따른 국외
여행기간 연장허가 절차에 따른
다.

⑦ (생략)

제8조(허가신청서 접수 및 처리) ①
 ~ ⑦ (생략)

⑧ 국외이주 목적으로 허가를 받은 사람에게는 별표 4의 국외이주사유 병역연기 및 면제자 의무 부과 안내서를 교부하여야 한다.

제16조(국외여행허가 의무를 위반한 사람의 처리) ① 지방병무청장은 출국한 사람이 허가기간 만료일(25세가 되기 전에 출국한 사람이 허가를 받지 않은 경우에는 24세가 되는 해 12월 31일)부터 30일(토요일 및 공휴일을 포함한) 이하 이 조에서 같다)이 지나
도 정당한 사유 없이 귀국하지 아니한 경우에는 법 제94조에 따라 국외여행허가 의무 위반으로 관할 수사기관의 장에게 지체 없이 고발하여야 한다. <단서 신설>

(현행과 같음)

⑥ 제5항-----

-----.

⑦ (현행과 같음)

제8조(허가신청서 접수 및 처리) ①
~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ _____

 - 병역연기자 - _____
 _____.

제16조(국외여행허가 의무를 위반한 사람의 처리) ① -----

----- 15일 -----

----- 지나도 천재지변·질병
· 부상·비행기 결항 등 -----

----- . 다만, 허
가기간 만료일을 지나 귀국한 횟수
가 2회를 초과하는 사람은 허가기
간 만료일부터 15일이 지나지 않아
도 고발할 수 있다.

②・③ (생략)

제24조(영주권자 등 입영희망신청제도 운영) ① 병무청장은 국외 이주자 중 자진하여 입영을 원하는 사람에 대하여 영주권자 등 입영희망신청제도를 운영할 수 있다. <단서 신설>

② 제1항에 따라 국외에 거주하는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 별지 제9호서식의 영주권자 등 입영희망(취소)신청서(이하 이 조에서 “신청서”라 한다)를 제출할 수 있다.

1. 3년 이상 국외에 거주하고 있는 사람으로서 외국의 영주권 (조건부 또는 임시영주권을 포함한다)을 취득한 사람
2. 3년 이상 국외에 거주하고 있는 사람으로서 영주권 제도가 없는 국가에서 무기한 체류자격(5년이상 장기체류자격 포함한다)을 취득한 사람
3. 별표 3에 따라 37세까지 국외 여행(기간연장)허가를 받은 경우 또는 영 제149조에 따라 국

②・③ (현행과 같음)

제24조(영주권자 등 입영희망신청제도 운영) ① ----- 영주권 등 체류자격을 취득한 사람 또는 국외에 거주하는 사람 ---- 현역병 입영 또는 사회복지요원 소집을 ----- . 다만, 영 제145조제4항에 따라 국외여행허가 등이 제한되는 사람은 제외한다.

② ----- 다음 -----

----- 지방병무청장에게 제출 -----
----- .

1. 외국 -----

2. 영주권 -----

장기체류자격을 포함한다)-----

3. ----- 국외여행(기간연장)허가-----

외여행허가를 받은 것으로 보는 사람

4. 「재외국민등록법」에 따라 재외국민으로 등록된 부모와 같이 국외에서 거주하고 있는 사람 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가.·나. (생략)

다. 국외파견 공무원 및 주재원이 아닌 부모와 같이 국외에서 거주한 기간이 5년 이상인 경우

5. (생략)

③·④ (생략)

⑤ 지방병무청장은 제4항에 따라 신청서를 수리(受理)한 사람에 대하여 병역면제 또는 병역연기 처분을 취소하고 다음 각호와 같이 처리한다.

1. ~ 3. (생략)

⑥ 제5항에 따라 병역면제처분이 취소된 사람은 영 제149조에 따른 국외여행허가를 받은 것으로 본다.

⑦ 영 제147조의2에 따라 국외여행허가가 취소(영 제149조제3항에 따라 국외여행허가가 취소된 것으로 보는 경우를 포함한다)되

4. -----

----- 3년

이상 국외-----

가.·나. (현행과 같음)

다. -----

거주하고 있는 -----

-

5. (현행과 같음)

③·④ (현행과 같음)

⑤ -----

----- 대

하여 -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

<삭제>

⑦ -----

지 아니한 사람으로서 입영희망
취소 신청서를 제출하거나 병역
판정검사, 현역병입영 또는 사회
복무요원, 예술·체육요원 및 대
체복무요원의 소집에 불응한 경
우에는 제5항에 따른 병역면제
또는 병역연기의 취소 처분을 취
소한다.

⑧·⑨ (생략)

<신 설>

----- 현역
병 입영 또는 사회복무요원-----

----- 따른 -----

-----.

⑧·⑨ (현행과 같음)

제24조의2(영주권자 등 병역이행자
에 대한 예우 및 우대) ① 병무청
장 또는 지방병무청장은 제24조에
따라 현역병 입영 또는 사회복무요
원으로 소집하여 병역을 이행한 사
람에 대한 예우 및 우대를 위하여
필요한 사항에 대해 국가기관, 지
방자치단체, 공공기관 또는 민간업
체의 장에게 지원 또는 협조를 요
청할 수 있다.

② 병무청장은 제24조에 따라 자진
하여 병역을 이행한 사람에게는
다음 각 호의 구분에 따라 병역
이행 명예증서를 발급하고 별지
제17호서식의 병역이행 명예증서
발급대장에 등재하여야 한다.

1. 현역병으로 입영하여 병역을
이행한 사람: 별지 제15호서식
의 병역이행 명예증서

2. 사회복무요원으로 소집하여 병

제26조(국외이주 목적의 허가 취소 및 의무부과) ①·② (생략)
 ③ 지방병무청장은 국외이주자 중 외교부장관에게 해외이주신고 포기 또는 영주귀국 신고한 사실이 확인되었을 경우에는 영 제147조의2제1항제1호가목에 따라 허가를 취소한 후 그 사실을 본인에게 통지하고 의무부과 하여야 한다.

④·⑤ (생략)

제30조(출국금지 등) ① 지방병무청장은 영 제147조의2제1항제1호 각 목의 어느 하나의 사유에 해당되어 병역의무부과 대상인 사람에 대하여는 국외여행(기간연장) 허가, 병역면제(연기), 보충역 편입 또는 상근예비역·사회복무요원·대체복무요원 소집의 해제처분을 취소하고 다음 각 호와 같이 처리하여야 한다.

1.·2. (생략)

② (생략)

제36조(재검토기한) 병무청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에

역을 이행한 사람: 별지 제16호
서식의 병역이행 명예증서

제26조(국외이주 목적의 허가 취소 및 의무부과) ①·② (현행과 같음)
 ③ -----
재외동포청장-----

 -----.

④·⑤ (현행과 같음)

제30조(출국금지 등) ① -----

 ----- 병역연
기-----

 -----.

1.·2. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제36조(재검토기한) -----

대하여 <u>2022년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>1</u> <u>2월 31일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조 치를 하여야 한다.	<u>2025년 7월 1일</u> ----- ----- <u>6월 30일</u> --- ----- ----- --.
---	---